

1505355-65.2020.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... que haviam alugado, mas negou o tráfico, dizendo-se usuária. O dinheiro apreendido teria sido arrecadado com as outras pessoas para limpeza da tal chácara. Os guardas municipais hoje ouvidos relataram tê-la abordado em local de tráfico, nas proximidades de uma creche e de uma escola, depois que a acusada titubeou ao vislumbrar a viatura e tentou disfarçar, mudando de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1505355-65.2020.8.26.0114 controle:2020/000646

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2153623/2020 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 12070363 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 4449/20/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2153623 - 1ª DISE-DEL.SEC.CAMPINAS, 4449/20/010 - 1ª DISE-DEL.SEC.CAMPINAS, 2153623/2020 - 1ª DISE-DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ADRIELI MODESTO GONCALVES LIMA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ADRIELI MODESTO GONÇALVES LIMA, RG nº 56.520.340/SP, foi processada como incurso nos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 25.06.20 foi concedida a acusada a liberdade provisória (fls. 46). Foi oferecida proposta de não persecução penal (fls. 03 e 90/91). Porém, a ré não cumpriu o acordo, sendo revogado o benefício (fls. 117 e 137). A acusada foi notificada da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 147 e 151). A denúncia foi recebida aos 26.09.21, sendo a acusada citada aos 12.05.22 (fls. 152 e 184). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogada a ré. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação da ré nos termos da denúncia, enquanto a defesa arguiu a nulidade do feito e, no mérito, pugnou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede em parte a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 04/09, 13/23 e 62/64). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, em seu interrogatório judicial a acusada admitiu a posse da droga, que iria consumir com mais pessoas em uma chácara que haviam alugado, mas negou o tráfico, dizendo-se usuária. O dinheiro apreendido teria sido arrecadado com as outras pessoas para limpeza da tal chácara. Os guardas municipais hoje ouvidos relataram tê-la abordado em local de tráfico, nas proximidades de uma creche e de uma escola, depois que a acusada titubeou ao vislumbrar a viatura e tentou disfarçar, mudando de direção. De imediato ela sacou das vestes uma sacola contendo as porções de cocaína e maconha. Na sequência, foi chamada uma guarda feminina para completar a revista. Com a ré também havia cinquenta reais em dinheiro. Indagada a respeito, ela confessou-lhes o tráfico. E não há por que negar crédito às palavras dos guardas municipais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente a acusada, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os guardas são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: “No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Neste contexto, lícito é atribuir à ré a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. E não há irregularidade alguma na ação dos guardas municipais, que tinham fundadas suspeitas para agir, na medida em que estavam em ronda escolar, em local de venda de drogas e perceberam que a ré tentou despistar ao vislumbrar a guarnição, o que deu ensejo a abordagem e lhes possibilitou detê-la em flagrante pela prática de crime permanente. Do contrário, estariam prevaricando. Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - Preliminar - Alegação de ilicitude das provas - Inocorrência - Situação de flagrância que autoriza a realização da prisão por guardas municipais - Poder de polícia conferido à referida classe pela Lei 13.022/14 - Mérito - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Pedido desclassificatório que não comporta acolhida - Validade da palavra dos agentes públicos - Quantidade de entorpecentes, circunstâncias da apreensão e perícia telefônica que evidenciam a destinação à mercancia - Condenação bem decretada - Pena bem decretada - Básica acrescida com acerto - Ré que integrava o corpo da Guarda Municipal, valendo-se da função para perpetrar atos espúrios - Adequação da fração de redução derivada da minorante elencada no §4º do art. 33 da Lei de Drogas - Possibilidade de modulação do coeficiente de arrefecimento com fulcro na quantidade e natureza das drogas, quando

não utilizadas tais circunstâncias na primeira etapa da dosimetria - Precedentes - Considerando-se a ausência de hediondez da figura privilegiada do delito, mostra-se pertinente a fixação de regime semiaberto - Meio aberto insuficiente - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Tráfico de cocaína, droga altamente nociva - Substituição da sanção corpórea desaconselhável - Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 1500188-31.2018.8.26.0666 - 4ª Câmara - Artur Nogueira - v.u. - j. 11.08.20 - Rel. Des. Camilo Léllis). A traficância restou plenamente configurada, na medida em que a acusada estava em local de tráfico, na posse de droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tenha sido surpreendida no ato de alguma venda. Nesse sentido: "Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito" (RJTJSP- vol. 97, pág. 512 - Apel. Crim. nº 0000272-15.2018.8.26.0470 - 8ª Câmara - Porangaba - v.u. - j. 06.02.20 - Rel. Des. Marco Antônio Cogan). A apreensão de dinheiro de origem não demonstrada também é outra circunstância indicativa da comercialização, inclusive porque a acusada não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuária da acusada não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Porém, deve ser afastada a majorante, uma vez que os fatos se deram no auge da pandemia, quando os estabelecimentos de ensino estavam fechados. Passo, pois, à individualização da pena da acusada. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de ré primária, menor de 21 anos, não havendo notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, e considerando a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 2/3, resultando na reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Eventual substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). Por sinal, o próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime hediondo, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: a ré tem direito a tanto, uma vez que respondeu solta ao processo. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que a ré é primária,

menor de 21 anos e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 646/20 e CONDENO A RÉ ADRIELI MODESTO GONÇALVES LIMA, RG nº 56.520.340/SP, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido

nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como AUTORIZO a liberação dos celulares apreendidos aos seus respectivos proprietários, se identificados e devidamente comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, oficiando-se. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pela acusada no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 11 de julho de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA